

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5210/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด นครพนม
นาย วิชัย ทิพย์ ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91
ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 265 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา 147 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดจำเลยกระทำความผิด 23 กระทั่ง เรียงกระทั่งลงโทษจำคุกกระทั่งละ 5 ปีรวมจำคุก 115 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 แต่ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคสอง ประกอบมาตรา 265 จำเลยกระทำความผิด 23 กระทั่ง เรียงกระทั่งลงโทษ จำคุกกระทั่งละ 1 ปีรวมจำคุก 23 ปี รวมโทษจำคุก จำเลยทั้งหมด 138 ปี แต่ให้จำคุกจำเลยเพียง 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3)ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 265, 268 กระทั่งเดียวเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 147 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดจำคุก 5 ปี และไม่ปรับบทกระทำผิดของจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีกเท่านั้น จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อยและลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จำเลยฎีกาในข้อเท็จจริงทำนองว่า ไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง แต่ศาลฎีกาฟังว่าจำเลยกระทำความผิด ขอให้ลงโทษสถานเบา

หรือรอการลงโทษแก่จำเลยจึงต้องห้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 265, 268, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147, 157, 265 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม มาตรา 147 ซึ่งเป็นบทหนักเพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปีรวม 23 กระทงจำคุก 115 ปี กับมีความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 แต่ให้ลงโทษฐานใช้เอกสาร สิทธิปลอมเพียงฐานเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคสอง ประกอบมาตรา 265 จำคุกกระทงละ 1 ปีรวม 23 กระทง จำคุก 23 ปี รวมโทษจำ คคุก 138 ปี แต่ให้จำคุกจำเลยเพียง 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3)

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 147, 265, 268 กระทงเดียวเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย หลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 147ซึ่งเป็นบทหนักเพียงบทเดียวตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 90 คงจำคุกมีกำหนด 5 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ทำนองว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง แต่ถ้าศาลฎีกาฟังว่าจำเลยกระทำความผิด ขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษแก่จำเลย เห็นว่าศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 265 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 บทหนักจำเลยกระทำความผิด 23 กระทั่ง เรียงกระทั่งลงโทษ จำคุกกระทั่งละ 5 ปี รวมจำคุก 115 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 แต่ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง ประกอบมาตรา 265 จำเลยกระทำความผิด 23 กระทั่ง เรียงกระทั่งลงโทษ จำคุกกระทั่งละ 1 ปี รวมจำคุก 23 ปี รวมโทษจำคุกจำเลยทั้งหมด 138 ปี แต่ให้จำคุกจำเลยเพียง 50 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดชอบแล้ว แต่การกระทำความผิดของจำเลยทั้งหมดเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท และเมื่อจำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ซึ่งเป็นบทเฉพาะ จึงไม่ต้องปรับบทมาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีกพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 265, 258 กระทั่งเดียว เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 บทหนักจำคุก 5 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ดังนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แก้อำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่เพียงว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงแก่ผู้กระทำความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 90และไม่ปรับบทกระทำผิดของจำเลยตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 157ซึ่งเป็นบททั่วไปอีกเท่านั้น จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อยและลงโทษจำ
คุกจำเลยไม่เกิน 5 ปีฎีกาจำเลยดังกล่าวจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(สุทธิ นิชโรจน์-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>